

SUD'OSSIER - EI SD

Créatrice de rapports visuels premium — Mise en page & Structuration

192, Avenue de la Capelette — 13010 Marseille

SIRET : 10319451000014

Contact : sundossier13@gmail.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

1 - OBJET

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent de manière exclusive toute relation contractuelle entre SUD'OSSIER - EI SD (ci-après « La Prestataire »), Entreprise Individuelle, et ses clients professionnels (B2B). Toute passation de commande implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV sans réserve aucune.

2 - NATURE ET LIMITES STRICTES DES PRESTATIONS

La Prestataire réalise uniquement la mise en forme visuelle, la structuration typographique et l'intégration documentaire des éléments fournis par le Client. La Prestataire n'intervient en aucun cas sur le fond. Elle ne réalise ni rédaction, ni synthèse, ni analyse technique, ni expertise, ni diagnostic, ni interprétation, ni qualification des désordres.

Elle peut, à sa seule discrétion, corriger les coquilles orthographiques évidentes (lettre manquante, lettre en trop, faute d'accord simple) lors de l'intégration visuelle. Elle ne procède à aucune réécriture, reformulation ou modification du fond technique.

Règles absolues :

- Photos : les photographies sont insérées à partir des fichiers fournis par le Client. Aucune retouche, correction de couleurs ou amélioration d'image n'est effectuée. Un simple recadrage peut être réalisé uniquement s'il est nécessaire à la mise en page.
- Fourniture : les éléments transmis doivent être strictement lisibles et exploitables. Tout document illisible, flou, manuscrit ou incomplet entraîne la suspension immédiate du traitement. La décision d'illisibilité est à la discrétion exclusive de La Prestataire, sans que cela puisse ouvrir droit à indemnité ou remboursement.
- Conservation des données : La Prestataire n'assure pas de service d'archivage légal ou de sauvegarde à long terme. Le Client demeure seul responsable de la conservation sécurisée de ses documents originaux et de ses données sources.

3 - DOCUMENTS DESTINÉS AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (AG) ET INSTANCES JURIDIQUES

Pour tout document destiné à une AG, un conseil d'administration ou toute instance légale : La Prestataire intervient à titre strictement visuel. Le Client reste l'unique responsable de la validité juridique, comptable et de l'exactitude des données avant publication.

4 - COMMANDE ET COMMUNICATION

Toute commande et toute modification doivent être validées par écrit (e-mail). Les demandes orales ou via messagerie instantanée (SMS, WhatsApp, etc.) sont formellement exclues et ne sauraient engager La Prestataire. Toute modification de périmètre en cours de prestation entraîne une révision du délai et du tarif.

5 - OUTILS INFORMATIQUES ET CONFIDENTIALITÉ

La Prestataire réalise ses prestations de mise en page et de structuration à l'aide de logiciels bureautiques et professionnels (tels que Microsoft Word et outils de traitement de texte). Les données et documents transmis par le Client restent strictement confidentiels et ne sont en aucun cas divulgués ou transmis à des tiers.

6 - PAIEMENT ET RECOUVREMENT

Le paiement intégral est une condition suspensive, réglé par virement bancaire instantané. Aucune prestation, aucune ouverture de dossier, aucun début d'exécution n'est engagée avant réception des fonds. (Prix hors taxes – TVA non applicable, article 293 B du CGI).

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard seront appliquées au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, augmentées d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

7 - DÉLAIS DE TRAITEMENT

Les délais de traitement sont donnés à titre indicatif et varient selon la formule choisie :

- Formule Standard (jusqu'à 4 pages / 4 photos) : 2 à 3 jours ouvrés.
- Formule Étendue (5 à 6 pages / jusqu'à 8 photos) : 3 à 5 jours ouvrés.

Ces délais ne courent qu'à compter de la double condition : réception du dossier complet ET encaissement effectif du paiement intégral sur le compte bancaire de La Prestataire (la transmission d'un justificatif ou ordre de virement ne vaut pas encaissement). Si le dossier est incomplet ou transmis hors heures ouvrées (après 17 h, week-end ou jour férié), le délai est repoussé au jour ouvré suivant.

8 - LIVRAISON, VALIDATION ET CORRECTIONS

La livraison est réputée effectuée à la date d'envoi du livrable par voie électronique (e-mail ou plateforme de partage), l'envoi faisant foi de la mise à disposition, indépendamment de sa consultation effective par le Client. Le livrable est remis au format PDF.

Le Client dispose d'un délai strict de 48 heures ouvrées à compter de la livraison pour formuler des réclamations détaillées par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation définitive du livrable. L'utilisation, la signature ou la transmission du document à un tiers vaut également acceptation sans réserve.

Toute demande de modification de fond est formellement exclue. Toute demande de modification de la structure visuelle formulée après 48 h donnera lieu à une facturation complémentaire. Aucune réclamation d'ordre purement esthétique (choix de police, d'espacement) ne sera acceptée.

Par exception, les corrections rendues nécessaires par une erreur exclusivement imputable à La Prestataire dans la retranscription visuelle des éléments transmis par le Client sont effectuées gratuitement, sans limitation de délai. Cette gratuité ne s'applique pas aux demandes de modification, d'ajout ou de changement d'instructions émanant du Client.

9 - ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

Le volume est défini au devis (ex. : 6 pages, 6 photos). Toute transmission excédant ce volume donnera lieu à l'émission d'un nouveau devis. La Prestataire se réserve le droit de suspendre le travail jusqu'à validation de ce nouveau devis.

10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

Les livrables demeurent la propriété exclusive de La Prestataire jusqu'au règlement intégral de la facture. Le transfert des droits d'exploitation n'intervient qu'après paiement complet. La Prestataire s'engage à la confidentialité stricte des données transmises.

11 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (RGPD)

Dans le cadre de l'exécution des présentes CGV, La Prestataire peut être amenée à traiter des données à caractère personnel communiquées par le Client (noms, adresses, coordonnées de contact). Ce traitement est réalisé pour le compte du Client, aux seules fins de réalisation de la prestation, conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

La Prestataire s'engage à ne traiter ces données que sur instruction du Client, à garantir leur confidentialité, à ne pas les conserver au-delà de la durée nécessaire à l'exécution de la mission, et à les détruire ou les restituer à l'issue de celle-ci, sauf obligation légale de conservation contraire. Le

Client garantit disposer d'une base légale et, le cas échéant, du consentement des personnes concernées pour la transmission de ces données à La Prestataire.

12 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La Prestataire est tenue à une simple obligation de moyens. Le Client demeure le seul et unique responsable de l'exactitude technique, des mesures, relevés, appréciations et conclusions figurant dans ses documents sources.

La Prestataire ne pourra être tenue responsable des dommages indirects, immatériels ou consécutifs tels que perte de clientèle, perte de chance, perte de données ou préjudice d'image.

En tout état de cause, sauf faute lourde ou dol de La Prestataire, sa responsabilité financière est strictement plafonnée au montant HT de la prestation facturée.

13 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Le Client agissant exclusivement en qualité de professionnel, les dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne trouvent pas à s'appliquer.

En cas d'annulation par le Client après validation de la commande et avant le début des prestations, une indemnité forfaitaire de 20 % du montant total restera acquise à La Prestataire au titre des frais de gestion et de réservation de créneau, le solde étant remboursé au Client.

14 - LITIGES ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige, une recherche de solution amiable sera privilégiée. À défaut d'accord amiable, le Tribunal de Commerce de Marseille sera seul compétent pour trancher le différend.

15 - ARTICULATION AVEC LE CONTRAT-CADRE

Lorsqu'un contrat-cadre de prestation de services est conclu et signé entre les parties, celui-ci prévaut sur les présentes CGV en cas de contradiction. À défaut de contrat-cadre signé, les présentes CGV s'appliquent seules et intégralement à la relation commerciale, dès l'acceptation du devis ou de la commande.

16 - FORCE MAJEURE

La responsabilité de La Prestataire ne pourra être recherchée si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations découle d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (notamment : coupure prolongée des réseaux d'électricité ou d'internet, sinistre affectant les locaux d'exploitation, incapacité médicale temporaire).